



ES COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

. 1 6 3



ANEXO I

ARTÍCULO 1°. - La presente Resolución se aplicará a los juguetes. Se entenderá por juguete aquel producto destinado a ser utilizado con fines de juego por niños de edad inferior a los 14 años.

ARTÍCULO 2°. - No se considerarán como juguetes a efectos de la presente Resolución los productos enumerados en el Anexo II, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°. - Los juguetes sólo podrán comercializarse si cumplen las exigencias esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las prevenciones de empleo establecidas en los Anexos III y IV, que forman parte de la presente Resolución, teniendo en cuenta la seguridad y/o la salud de los usuarios o de terceros, cuando se utilicen para su destino normal o su uso previsible, considerando el comportamiento habitual de los niños.

ARTÍCULO 4°. - Las exigencias mencionadas en el artículo anterior se considerarán plenamente satisfechas cuando se demuestre el cumplimiento de la norma NM 300 – parte 1 excepto: el segundo párrafo de la introducción de la presente parte, el punto D4 y el inciso b) del punto D37 del Anexo D de la presente parte; parte 2; parte 3; parte 4; parte 5 y parte 6:2002.

ARTÍCULO 5°. - Los productos denominados juguetes que se encuentren alcanzados por la presente Resolución solo podrán comercializarse o transferirse en cualquier forma en los Estados Parte, si acreditan el cumplimiento de los requisitos y rotulado de seguridad establecidos por la presente norma legal, mediante un certificado de conformidad del producto emitido por una entidad certificadora acreditada por el



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO I

órgano de acreditación y reconocida por el organismo regulador, en ambos casos del país de destino.

Para los productos originarios de los Estados Parte del MERCOSUR, la Autoridad de Aplicación de los países involucrados podrá homologar memorándum de entendimiento mutuo entre entidades certificadoras acreditadas y reconocidas que permitan a éstas validar certificados emitidos en el país de origen de los productos.

ARTÍCULO 6°.- Los responsables de la fabricación e importación deberán hacer certificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas utilizando, a su elección, uno de los siguientes sistemas de certificación de los recomendados por la Resolución GRUPO MERCADO COMÚN N° 19/92:

- a) Sistema 4: Ensayo de tipo seguido de un control que consiste en ensayos de verificación de muestras tomadas en el comercio y en fábrica;
- b) Sistema 5: Ensayo de tipo y evaluación del control de calidad de la fábrica y su aceptación, seguidos de un control que tiene en cuenta, a su vez, la auditoría del control de calidad de la fábrica y los ensayos de verificación de muestras tomadas en el comercio y en la fábrica;
- c) Sistema 7: Ensayo de lote, que deberá realizarse sobre muestras representativas tomadas por cada lote fabricado o importado.

ARTÍCULO 7°.- Los procedimientos de Certificación según el sistema elegido y la Directiva de formación de familia se detallan en el Anexo V y Anexo VI respectivamente.

ARTÍCULO 8°.- El nombre, razón social o la marca, y la dirección del fabricante o importador, así como las advertencias y precauciones de empleo establecidas en el

[Firma manuscrita]



ES COPA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berruti"

. 1 6 3



ANEXO I

Anexo IV, deberán ir colocadas de forma visible, legible e indeleble sobre el envase o, cuando no lo hubiere, sobre el juguete redactadas en el idioma nacional del país de destino. En los casos en que resulten necesarias instrucciones de uso, las mismas podrán estar indicadas en el envase, mediante una etiqueta o en un folleto y deberá llamarse la atención del consumidor sobre la necesidad de observarlas y conservarlas.

ARTÍCULO 9°.- Los juguetes con forma de arma de fuego, además de satisfacer los requisitos esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las prevenciones de empleo, indicadas en el Artículo 3° del presente Anexo, deberán tener la identificación establecida en el Anexo VII, con el objetivo que no se confundan con armas de fuego reales.

ARTÍCULO 10.- Los Estados Partes no podrán denegar, prohibir, ni restringir la comercialización en su territorio ni la importación de los juguetes procedentes de los demás Estados Partes que cumplan las disposiciones establecidas en la presente Resolución.

ARTÍCULO 11.- Toda decisión tomada en la aplicación de la presente Resolución y que implique una restricción en la comercialización de un juguete debe estar motivada en términos precisos sobre la base de evidencias objetivas del no cumplimiento de alguna de sus disposiciones.

El interesado será notificado a la mayor brevedad posible, con indicación de las vías de recursos disponibles de acuerdo a la legislación vigente en dicho Estado Parte y de los plazos para la interposición de los recursos.

ARTÍCULO 12.- Lo establecido en la presente Resolución no se aplica



ES COPIA

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Dr. GERMÁN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

. 1 6 3

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica



ANEXO I

obligatoriamente a los juguetes destinados a la exportación a terceros países.

[Firma manuscrita]



ES COPIA
DI GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

. 1 6 3



ANEXO II

PRODUCTOS NO CONSIDERADOS JUGUETES

- 1.- Adornos de Navidad y de otras fiestas, incluidas las infantiles, con una finalidad exclusivamente ornamental.
- 2.- Modelos a escala reducida, tipo hobby o artesanal, a propulsión o no, terminados o para armar, en los que el producto final no tenga primordialmente valor de juguete (por ejemplo: muñecas folclóricas decorativas, soldados de colección, maquetas para armar, etc.).
- 3.- Equipos de instalación permanente destinados a uso colectivo, en parques infantiles o de aventuras (playground).
- 4.- Elementos y equipamiento deportivo reglamentario (se entiende como tal aquellos que reúnan las características de materiales, dimensiones y peso establecidos en cada reglamento deportivo).
- 5.- Equipos náuticos destinados a su utilización en aguas profundas (se entenderá por aguas profundas aquellas de profundidad mayor de UN METRO CON CUARENTA CENTÍMETROS (1,40 m)).
- 6.- Equipos instalados en lugares públicos que requieran fichas o monedas habilitantes.
- 7.- Rompecabezas o puzzles de más de QUINIENTAS (500) piezas con o sin modelo.
- 8.- Armas de aire comprimido u otro gas del tipo de las utilizadas en juegos, prácticas o competencias deportivas.
- 9.- Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes excepto aquellos diseñados para



ES COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO II

ser incorporados al juguete.

- 10.- Hondas, catapultas y arcos para el tiro con arco cuya longitud sin tensar supere la distancia de UNO METRO CON VEINTE CENTÍMETROS (1,20 m).
- 11.- Dardos y flechas con puntas metálicas excepto los que poseen discos metálicos magnéticos.
- 12.- Vehículos con motores de combustión.
- 13.- Máquinas de vapor.
- 14.- Bicicletas diseñadas para hacer deporte o desplazarse por la vía pública de altura máxima de asiento superior a CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILÍMETROS (435 mm).
- 15.- Juegos de video que se pueden conectar a un monitor, alimentados por una tensión superior a VEINTICUATRO VOLTIOS (24 V).
- 16.- Chupetes de puericultura.
- 17.- Imitaciones fieles de armas de fuego.
- 18.- Joyas de fantasía destinadas a los niños excepto las que formen parte de un disfraz o atuendo y los sets para fabricarlas.
- 19.- Anteojos para sol excepto los demasiado pequeños para ser usados por un niño.
- 20.- Material auxiliar para flotación que se utilice en aguas de más de TREINTA CENTÍMETROS (30 cm) de profundidad (manguitos y chalecos salvavidas).
- 21.- Material escolar que no tenga funcionalidad lúdica.
- 22.- Artículos para niños que no sean ofrecidos con una funcionalidad lúdica adicional o posterior a su uso principal.



ES COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

. 1 6 3



ANEXO III

EXIGENCIAS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE JUGUETES

1) PRINCIPIOS GENERALES

1.1) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° del Anexo I de la presente Resolución, los usuarios de juguetes así como terceros, deberán estar protegidos en el uso normal o razonablemente previsible de los mismos contra riesgos para la salud o lesiones corporales, ya sea:

- a) Debido a su diseño, construcción o composición.
- b) Inherentes a su uso y que no se puedan eliminar modificando la construcción o composición de los mismos sin alterar sus funciones o privarlos de sus propiedades esenciales.

1.2) a) El grado de riesgo presente en el uso de un juguete debe estar, en proporción con la capacidad de los usuarios, y en su caso, de las personas que los cuidan, para hacer frente a este riesgo. Este es el caso especialmente de los juguetes que por sus funciones, dimensiones y características, se destinen al uso de niños menores de TREINTA Y SEIS (36) meses.

- b) Para respetar este principio se debe especificar siempre que sea necesario la edad mínima de los usuarios de los juguetes y/o la necesidad de que se usen solamente con la supervisión de un adulto.

1.3) Las etiquetas y/o embalajes de los juguetes así como las instrucciones que los acompañan, deben alertar en forma eficaz y completa a los



ES COPIA
DR. GERMAN OBERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

• 163

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica



ANEXO III

usuarios y/o a sus responsables acerca de los riesgos derivados de su uso y la forma de evitarlos.

2) RIESGOS PARTICULARES

2.1) Propiedades físicas y mecánicas.

- a) Los juguetes y sus partes así como sus fijaciones en el caso de juguetes desmontables, deberán tener la resistencia mecánica y en su caso la estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o deformaciones que puedan causar lesiones.
- b) Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cabos y fijaciones de los juguetes, deben ser diseñados y contruidos de manera que el contacto con ellos no presente riesgos de lesiones para el niño.
- c) Los juguetes deberán ser diseñados y contruidos de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de lesiones provocadas por el movimiento de sus partes.
- d) Los juguetes, sus componentes y las partes de los mismos que pudieran separarse, especialmente destinados a niños menores de TREINTA Y SEIS (36) meses, deberán ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados, y/o inhalados. Los juguetes no destinados a menores de TREINTA Y SEIS (36) meses que puedan resultar peligrosos para ellos, deberán exhibir una leyenda de advertencia.
- e) Los juguetes, sus partes y los embalajes en que se presenten para la



ES COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 0 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ANEXO III

venta al consumidor, no deberán presentar riesgos de estrangulamiento o asfixia.

- f) Los juguetes destinados a ser utilizados en agua poco profunda y capaces de soportar a un niño deberán ser diseñados y fabricados de modo de reducir en la medida de lo posible, y teniendo en cuenta la utilización prevista de los mismos, los riesgos de pérdida de flotabilidad y de pérdida de apoyo dado al niño.
- g) Los juguetes en los que el niño pueda penetrar y constituya por lo tanto un espacio cerrado, deberán tener un sistema de salida fácil de abrir desde el interior por cualquier ocupante.
- h) Los juguetes que dan movilidad a sus usuarios deberán, en la medida de lo posible tener un sistema de freno adaptado al tipo de juguete y que esté relacionado con la energía cinética desarrollada por el mismo. Ese sistema deberá ser de fácil utilización por sus usuarios sin peligro de caída o lesiones para los mismos o para terceros.
- i) La forma, composición, construcción y la energía cinética de proyectiles al ser lanzados por un juguete construido al efecto deberán ser tales que el riesgo de lesiones para el usuario y para terceros sea el mínimo posible, considerando el tipo de juguete.
- j) Los juguetes que contengan elementos que produzcan calor deberán ser diseñados y construidos de forma tal que:
 - La temperatura máxima que alcance cualquier superficie accesible no deberá provocar quemaduras al tocarlas.



COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 163



ANEXO III

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

- Los líquidos, vapores y gases que se encuentren en el interior de los juguetes no deben alcanzar temperaturas o presiones cuya salida, salvo por motivos indispensables para el buen funcionamiento del juguete, pueda provocar quemaduras u otros daños físicos.

2.2) Inflamabilidad.

- a) Los juguetes no deben constituir un peligroso elemento inflamable en el medio ambiente del niño por lo tanto deben ser construidos de manera que:
 - 1) No se quemen al estar expuestos a una llama, chispa u otra fuente potencial de fuego.
 - 2) Que no sean fácilmente inflamables (la llama se apaga tan pronto se retira del fuego).
 - 3) Que se quemen lentamente con poca velocidad de propagación de llama.
- b) Los juguetes que por razones del uso a que se destinen, contengan sustancias o preparados peligrosos, en particular los materiales y equipamientos para experimentos químicos, modelismo, modelado plástico, cerámica, esmaltado, fotografía u otras actividades similares, no deben contener sustancias o preparados que puedan ser inflamables como consecuencia de la pérdida de los componentes volátiles.

[Handwritten signature]



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO III

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

- c) Los juguetes no deberán ser explosivos o contener sustancias que puedan explotar, en caso de utilización según lo previsto en Artículo 3º del Anexo I de la presente Resolución, excepto los fulminantes proyectados para ser incorporados en juguetes.
- d) Los juguetes y en particular los juegos de química no deberán contener sustancias o preparados tales que:
- Al mezclarse puedan explotar.
 - 1- Por reacción química o calentamiento.
 - 2- Por reacción de oxidación o reducción.
 - Que contengan componentes volátiles inflamables que en el aire puedan formar mezclas vapor/aire inflamables o explosivas.

2.3) Propiedades eléctricas.

- a) La tensión eléctrica de los juguetes que funcionan con electricidad no podrá exceder de VEINTICUATRO VOLTIOS (24 V) y ninguna pieza del juguete estará sometida a más de VEINTICUATRO VOLTIOS (24 V).
- b) Las partes de juguetes en contacto o que puedan entrar en contacto con una fuente de electricidad capaz de provocar una descarga eléctrica, así como los cables u otros conductores que conduzcan corriente eléctrica a tales partes, deberán estar aislados y protegidos mecánicamente para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

- c) Los juguetes eléctricos deberán ser diseñados y contruidos de forma

[Firma manuscrita]



ES CUBA
DI. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ANEXO III

de garantizar que las temperaturas máximas que alcancen todas las superficies directamente accesibles no provoquen quemaduras al tocarlas.

2.4) Higiene.

Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de manera que satisfagan las condiciones de higiene y limpieza con el fin de evitar los riesgos de infección, enfermedad y contaminación. Lo presente será aplicado en especial en los componentes de juguetes en estado líquido o pastoso.

2.5) Radioactividad.

Los juguetes no deberán tener elementos o sustancias radioactivas en forma o proporciones que puedan ser perjudiciales para la salud de los niños.

2.6) Propiedades químicas.

a) Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su ingestión, inhalación, contacto con la piel, las mucosas y/o los ojos no presenten riesgos para la salud o peligros de lesiones, en caso de su utilización o uso normal, según el Artículo 3° del Anexo I de la presente Resolución.

b) En particular, para proteger la salud de los niños, la biodisponibilidad

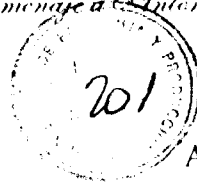


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

163



ANEXO III

diaria resultante del uso de los juguetes no debe exceder de:

DOS DÉCIMAS DE MICROGRAMO (0,2 μg) de antimonio.

UNA DÉCIMA DE MICROGRAMO (0,1 μg) de arsénico.

VEINTICINCO MICROGRAMOS (25,0 μg) de bario.

SEIS DÉCIMAS DE MICROGRAMO (0,6 μg) de cadmio.

TRES DÉCIMAS DE MICROGRAMO (0,3 μg) de cromo.

SIETE DÉCIMAS DE MICROGRAMO (0,7 μg) de plomo.

CINCO DÉCIMAS DE MICROGRAMO (0,5 μg) de mercurio.

CINCO MICROGRAMOS (5,0 μg) de selenio.

Los valores para otras sustancias serán fijados por la legislación armonizada, sobre la base de la evidencia científica.

Se entenderá por biodisponibilidad de dichas sustancias el extracto soluble de importancia toxicológica significativa.

- c) No deberán formar parte de los juguetes sustancias o preparados peligrosos en cantidades que puedan perjudicar a la salud de los niños que los utilicen.

Se consideran peligrosas a aquellas sustancias o preparados que por sí solas o mezcladas resulten tóxicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, inflamables o comburentes, o explosivas.

En cualquier caso, está estrictamente prohibido incluir en un juguete sustancias o preparados peligrosos si están destinados a ser utilizados como tales durante el juego.



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

163



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ANEXO III

Sin embargo, si es indispensable para el funcionamiento de determinados juguetes un número limitado de sustancias y preparados, especialmente materiales y equipo para experimentos químicos, ensamblaje de maquetas, moldeados en plástico o cerámica, esmaltado, fotografía o actividades similares, se admitirán éstas, respetando un límite máximo de concentración que se definirá para cada sustancia o preparado por las normas de referencia armonizadas, a condición de que las sustancias o preparados admitidos sean conformes con las exigencias respecto del etiquetado.

- d) Las exigencias respecto al contenido de ftalatos en juguetes será determinada por cada Estado Parte, consecuentemente el producto denominado juguete deberá cumplir con la legislación en esta materia del país importador.

2.7) Ruido.

Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que el nivel de presión sonora generado por ellos no sea perjudicial para los niños.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

55 COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

. 163

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO IV

LEYENDAS DE ADVERTENCIA

Las leyendas de advertencia deben ser consignadas al menos en el idioma oficial del país de destino.

Las mismas deberán ser exhibidas en la cara principal del envase precedidas por las palabras "CUIDADO", "ATENCIÓN" ó "ADVERTENCIA" según corresponda y la definición del riesgo que presenta, impresas en colores contrastantes y destacadas de otras informaciones y diseños.

Las palabras mencionadas deberán resultar legibles en letras mayúsculas, en caracteres no inferiores a DOS MILÍMETROS (2 mm), salvo en los casos en que se indique lo contrario.

En los casos en que el juguete no fuera recomendado para una determinada franja etaria, deberá exhibirse en su envase un símbolo como el indicado en el punto "Juguetes no destinados a niños menores de tres años", con la indicación de la franja no recomendada, a continuación de la frase de advertencia que corresponda.

1.- Juguetes no destinados a niños menores de TREINTA Y SEIS (36) meses.

Los juguetes que puedan resultar peligrosos para niños menores de TREINTA Y SEIS (36) meses, llevarán la palabra ADVERTENCIA seguida de la leyenda "no es indicado para niños menores de 36 meses", o "no es recomendado para niños menores de 3 años", que se completará mediante una indicación por la que se expliquen los riesgos específicos que motiven dicha exclusión (por ejemplo: por contener partes pequeñas que pueden ser tragadas, por contener

cuerda larga que puede enrollarse, etc.).



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonia Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

Esta disposición no se aplicará a los juguetes que de forma manifiesta, a causa de sus funciones, dimensiones, características, propiedades o demás elementos evidentes no sean susceptibles de destinarse a niños menores de TREINTA Y SEIS (36) meses.

A las leyendas mencionadas deberá agregarse el símbolo que se indica más abajo.

Los elementos del símbolo deben cumplir con lo siguiente:

- el círculo y el trazo deben ser rojos;
- el fondo debe ser blanco;
- la indicación del rango de edad y el contorno de la cara deben ser negros;
- el símbolo debe tener un diámetro como mínimo de DIEZ MILÍMETROS (10 mm) y las proporciones entre sus diferentes elementos deben ser las que se indican en la figura;

El rango de edad para la cual no es conveniente el juguete debe expresarse en años, es decir 0-3.



[Handwritten signature]



ES COPA
DR GERMAN OBIERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 168

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica



ANEXO IV

2.- Juguetes acuáticos.

Los embalajes de los juguetes acuáticos destinados al uso recreativo deben ser claramente rotulados de manera que el consumidor sea informado de que ellos no son dispositivos salvavidas y que deben ser utilizados en agua solamente bajo la supervisión de un adulto. La advertencia presentada en el rótulo debe ser "Atención: este juguete no es un equipo salvavidas". "Cuidado: usar solamente en aguas donde el niño pueda mantenerse en pie y esté bajo supervisión de un adulto".

En el caso de los juguetes inflables, este rótulo de advertencia debe estar a no más de CIENTO MILÍMETROS (100 mm) de una de las válvulas, resistir el uso normal y el abuso razonablemente previsible y estar indicado con letras de al menos TRES MILÍMETROS (3 mm) de altura. Ningún texto publicitario o representación gráfica debe:

- a) inducir a que el niño esté exento de peligro con tal juguete, sin la debida supervisión;
- b) no dar importancia a la seguridad, sobre todo cuando en ella figuren jóvenes o niños o cuando ellos sean los destinatarios del mensaje;
- c) estimular al uso peligroso del juguete ofrecido;
- d) dejar de mencionar los cuidados especiales para la prevención de accidentes, cuando tales cuidados fueran esenciales para el uso del juguete;
- e) dejar de mencionar la responsabilidad de terceros, cuando tal mención



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

sea esencial;

- f) dejar de especificar cuidados especiales en lo tocante al uso del juguete por niños, adultos y enfermos cuando tales cuidados fueran esenciales.

3.- Globos.

Los globos deben contar en su embalaje la siguiente advertencia:

"¡ATENCIÓN! Los niños se pueden asfixiar por un globo sin inflar o por partes de un globo dañado.

Los adultos deben inflar los globos y supervisar su uso en niños menores de 6 años.

Descartar inmediatamente los globos dañados."

4.- Projectiles.

Estos juguetes deberán exhibir en sus envases la siguiente leyenda:

"¡ATENCIÓN! No apuntar a los ojos y a la cara.

No utilizar projectiles distintos a los provistos."

5.- Juguetes que contengan sustancias o preparados peligrosos. Juguetes químicos.

5.1.- Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas.

Las sustancias y preparados químicos, cuando estén clasificados como peligrosos, deben llevar en sus envases el nombre de la/s sustancias/s y el símbolo que indique el peligro respectivo.



ES COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

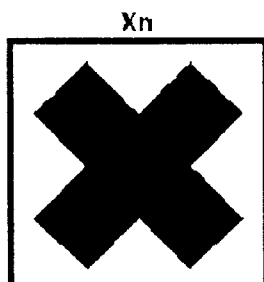
"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

• 163

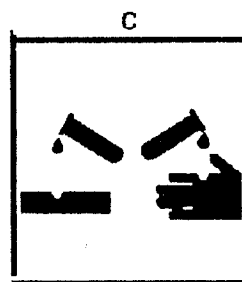
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica



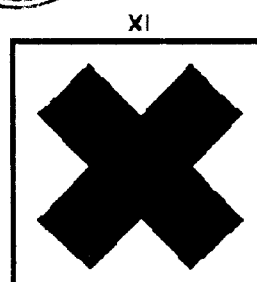
ANEXO IV



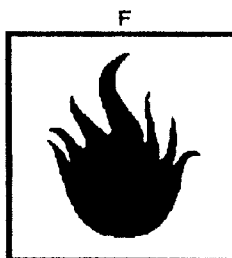
Nocivo



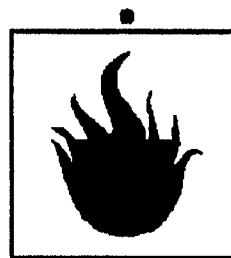
Corrosivo



Irritante



Fácilmente
inflamable



Oxidante
(Comburente)

En su envase exterior llevarán las siguientes advertencias:

"ADVERTENCIA Sólo para niños mayores de 10 años.

Utilizar únicamente bajo la vigilancia de adultos."

"¡ATENCIÓN! Contiene algunas sustancias químicas clasificadas como peligrosas.

- Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como referencia.
- Evitar que ninguna sustancia química entre en contacto con cualquier parte del cuerpo, particularmente la boca y los ojos.
- Mantener a los niños pequeños y a los animales alejados de los experimentos.
- Guardar el equipo de juegos químicos fuera del alcance de los niños



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES CDHA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

pequeños.

- No incluye protección de ojos para adultos (cuando sea necesario)."

Los juegos complementarios llevarán en el envase exterior las siguientes advertencias:

"¡ATENCIÓN! Este juego complementario no contiene todo el equipo ni las sustancias químicas necesarias para realizar los experimentos. Es necesario tener el equipo completo para realizar los experimentos."

La altura mínima de las letras para los términos ADVERTENCIA y ATENCIÓN será de CINCO MILÍMETROS (5 mm).

El juego deberá incluir una lista de advertencias e información de primeros auxilios.

Contenido de la Lista de Advertencias e Información de Primeros Auxilios.

- a) Lista de las sustancias químicas suministradas.
- b) Las frases de los riesgos especiales y las precauciones propias de cada sustancia.
- c) El fabricante dejará un espacio en blanco destinado a indicar el número de teléfono del centro de toxicología más próximo (oficina central o centro de primeros auxilios) para el caso de ingestión accidental de sustancias peligrosas.



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERT
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

d) La información general sobre primeros auxilios:

En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con gran cantidad de agua manteniendo si fuera necesario los ojos abiertos. Consultar a un médico inmediatamente.

En caso de ingestión: lavar la boca con agua, beber agua fresca. No provocar vómitos. Consultar a un médico inmediatamente.

En caso de inhalación: sacar a la persona al aire libre.

En caso de contacto con la piel o quemaduras: lavar la parte afectada con gran cantidad de agua durante 5 minutos.

En caso de duda consultar urgentemente a un médico. Llevar el producto químico y su recipiente.

En caso de herida consultar siempre con un médico.

e) Una información específica de primeros auxilios cuando sea necesario.

Instrucciones de uso.

- Instrucciones generales.

Deben incluir las informaciones detalladas sobre cómo realizar cada experimento.

- Recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños:

- a) Leer y seguir las instrucciones, las reglas de seguridad y las informaciones relativas a los primeros auxilios, conservarlas y conservarlas como referencia.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DR. GERMAN OVERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 163



ANEXO IV

- b) La utilización incorrecta de los productos químicos puede producir heridas y perjudicar a la salud. Solamente se deben realizar los experimentos que estén indicados en las instrucciones.
- c) Este juego de química está exclusivamente destinado a los niños mayores de 10 años.
- d) Teniendo en cuenta las grandes variaciones de la capacidad de entendimiento de los niños, aún en un mismo grupo de edad, los adultos que los supervisan deberían valorar con prudencia cuáles son los experimentos adecuados y sin riesgo para los niños. Las instrucciones deberán permitir a los adultos supervisores evaluar cada uno de los experimentos para determinar su adecuación a un niño particular.
- e) El adulto supervisor deberá discutir las advertencias y las indicaciones relativas a la seguridad, con el (los) niño(s) antes de empezar los experimentos. Se deberá prestar una atención particular a la seguridad cuando se manipulan ácidos, álcalis y líquidos inflamables.
- f) La zona donde se realizan los experimentos no deberá tener obstáculos y no deberá estar cerca de productos alimenticios. Deberá estar bien iluminada y ventilada, próxima a una toma de agua. Deberá utilizarse una mesa sólida cuya superficie sea resistente al calor.
- g) Las instrucciones relativas al uso del quemador.

Reglas de seguridad.

Se indicarán las reglas generales de seguridad siguientes:



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"
163



ANEXO IV

- LEER las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia.
- MANTENER ALEJADOS a los niños de edad menor a la recomendada y a las personas sin protección para los ojos, así como a los animales, de la zona donde se realiza el experimento.
- USAR siempre una protección para los ojos.
- GUARDAR los juegos de química fuera del alcance de los niños de edad menor a la recomendada.
- LIMPIAR la totalidad del material después de su utilización.
- LAVARSE las manos, una vez terminados los experimentos.
- NO UTILIZAR otros materiales que los suministrados en el juego.
- NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR en la zona donde se realiza el experimento.
- EVITAR todo contacto de los ojos y la boca con productos químicos.
- NO CONSUMIR los productos alimenticios utilizados en los experimentos. DESCARTARLOS inmediatamente.

5.2.- Juguetes Químicos Distintos de los de Experimentos.

5.2.1.- Juegos de moldear que utilizan yeso de paris (escayola).

- El envase exterior debe contener la información siguiente:

¡ATENCIÓN! Sólo para niños mayores de 5 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto. Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como referencia."



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

163

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"



ANEXO IV

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- "- No introducir el material en la boca.
- No inhalar el polvo o las partículas.
- No aplicar sobre la piel."

5.2.2.- Materiales cerámicos y esmaltes vítreos que acompañan a los juegos de taller en miniatura.

El embalaje exterior debe incluir las siguientes advertencias:

¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 5 años. Utilizar bajo vigilancia de un adulto."

¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas y observarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben inducir las siguientes reglas de seguridad:

- "- No inhalar las partículas.
- No introducir el polvo en la boca.
- No aplicar a aquellos artículos que deben entrar en contacto con alimentos y bebidas.
- Mantener el juego alejado de alimentos y bebidas.
- El calentamiento no forma parte del juego, por consiguiente, mantener a los niños alejados durante el proceso de



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

calentamiento y no inhalar los gases emitidos."

5.2.3.- Juegos de PVC plastificado para moldear y endurecer al horno.

El envase exterior debe incluir las siguientes advertencias:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Lea las instrucciones antes de la utilización, seguir las, conservarlas y observarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben incluir las siguientes reglas de seguridad:

- "- No introducir el material en la boca.
- No elevar la temperatura a más de 130 °C, pues puede ocurrir emisión de gases nocivos.
- No exceder el tiempo de cocción de 30 minutos.
- La cocción no forma parte del juego, por lo que conviene que ésta se realice por el adulto responsable de la vigilancia de los niños.
- Utilizar un termómetro de horno doméstico, por ejemplo, de tipo bimetalico, para medir la temperatura.
- No utilizar un termómetro de vidrio.
- No utilizar un horno de microondas."

5.2.4.- Juegos de moldear con plástico.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA.
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

El embalaje exterior deberá incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 10 años. Utilizar bajo vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben incluir las siguientes reglas de seguridad:

- No elevar la temperatura a más de 180 °C.
- La fusión no forma parte del juego, por consiguiente conviene que se realice por el adulto responsable de la vigilancia de los niños.
- Se debe utilizar un termómetro de horno doméstico, por ejemplo, de tipo bimetálico, para medir la temperatura.
- No ingerir el producto.
- No calentar en un horno doméstico al mismo tiempo que alimentos.
- No utilizar un termómetro de vidrio.
- No exceder el tiempo de transformación máximo recomendado.
- No utilizar un horno de microondas."

5.2.5.- Juegos de inclusión o embutido.

El envase exterior debe incluir las advertencias siguientes:



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"
163



"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 5 años."

"¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como referencia."

Las instrucciones de utilización deben incluir la regla de seguridad siguiente:

" - No introducir en la boca el producto que contiene el conservante."

5.2.6.- Juegos de revelado fotográfico.

Los juegos deben, contener protectores para los ojos, guantes y pinzas.

El envase exterior debe incluir las siguientes advertencias:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 12 años. Utilizar bajo vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Este juego contiene productos químicos peligrosos. Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas rigurosamente. Conservarlas como referencia para el futuro."

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

"- Utilizar siempre protección ocular.

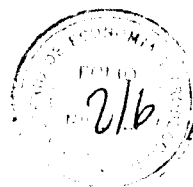
- Utilizar siempre guantes de protección y pinzas.



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ANEXO IV

- No introducir las disoluciones fotográficas en la boca.
- No mezclar los productos químicos en los lugares donde se manipulen productos alimenticios y bebidas.
- Evitar cualquier contacto de los productos químicos con la piel y los ojos.
- No ingerir los productos químicos.
- Evitar la inhalación del polvo."

5.2.7.- Adhesivos, pinturas, lacas, barnices, diluyentes y productos de limpieza (disolventes) suministrados o recomendados con los juegos.

El recipiente del adhesivo deberá incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

5.2.8.- Barras adhesivas para papel.

El envase exterior o el envase de la barra adhesiva deberá incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

5.2.9.- Adhesivos especiales.



COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

El envase exterior del juego debe incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización seguirlas y conservarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- "- Mantener alejado de las fuentes de ignición.
- Evitar cualquier contacto del adhesivo con la piel, los ojos y la boca.
- No ingerir el material.
- No inhalar los vapores."

5.2.10.- Etiquetas o figuras adhesivas.

El envase exterior o el envase de la barra adhesiva deberá incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

5.2.11.- Pinturas y lacas con base acuosa.

El envase exterior o el recipiente debe incluir las advertencias



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPA
Dr. GERMAN OPORTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

1 1 6 3



ANEXO IV

siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas y observarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- "- No poner el material en contacto con los ojos.
- No introducir el material en la boca.
- No inhalar los vapores."

5.2.12.- Pinturas con disolventes, lacas, diluyentes y agentes limpiadores (disolventes).

El envase exterior debe incluir las advertencias siguientes:

"¡ADVERTENCIA! Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto."

"¡ATENCIÓN! Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como referencia."

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- "- Mantener alejado de las fuentes de ignición."

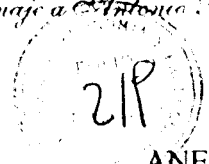


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DIL GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

163



ANEXO IV

- Evitar cualquier contacto del producto con la piel y los ojos.
- No introducir el material en la boca.
- No inhalar los vapores."

Instrucciones de uso.

Las mismas deben incluir en todos los casos:

- Una información específica de primeros auxilios, cuando sea necesario.
- Listado de las sustancias químicas suministradas.
- Recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños.
- Reglas generales de seguridad.
- Instrucciones para realizar los experimentos.

6.- Patinetas y patines de ruedas para niños.

Deberán exhibir la siguiente advertencia:

"¡ADVERTENCIA! Utilizar con un equipo de protección."

Además, las instrucciones de uso deberán recordar que el juguete ha de utilizarse con prudencia, dado que requiere una gran habilidad, a fin de evitar caídas o colisiones susceptibles de causar lesiones al usuario o a terceros.

Deberán darse indicaciones acerca del equipo de protección recomendado

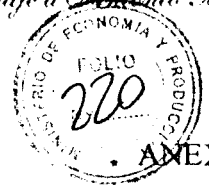
(casco, guantes, rodilleras, coderas, etc.).



ES COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

7.- Juguetes destinados a fijarse a ambos lados de cunas, camas o coches de niños.

El envase debe incluir las siguientes advertencias:

"¡ATENCIÓN Este producto fue diseñado para ser instalado en cunas, camas o cochecitos. Debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones. No debe ser entregado suelto al niño. Para evitar que el niño pueda enredarse y lastimarse, retirar el juguete cuando el niño empiece a levantarse sobre las manos y las rodillas."

8.- Fulminantes especialmente diseñados para juguetes.

El envase primario de estos fulminantes incluirá la advertencia siguiente:

"¡ATENCIÓN! No es recomendable disparar en lugares cerrados o cerca de los ojos y de los oídos. No llevar fulminantes sueltos en los bolsillos."

9.- Cometas de juguete.

Las cometas de juguete y otros juguetes provistos de una cuerda de más de DOS METROS (2 m), que una el juguete al niño, deberán exhibir la siguiente advertencia:

"¡ATENCIÓN! No debe utilizarse cerca de las líneas eléctricas o durante una tormenta."

10.- Bicicletas de juguete.

Las bicicletas de juguete, o sus envases, deberán exhibir la siguiente



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

COPIA
DI. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



ANEXO IV

advertencia:

"¡ATENCIÓN! No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto."

11.- Imitación de elementos de protección.

Los juguetes que simulen elementos de protección, como máscaras, cascos, anteojos, etc., deberán exhibir la siguiente advertencia:

"¡ADVERTENCIA! Esto es un juguete. No proporciona protección."

12.- Toboganes, columpios de suspensión, anillas, trapecios, cuerdas y juguetes análogos fijados sobre soportes.

Los productos deberán exhibir la siguiente leyenda:

"¡ADVERTENCIA! Utilizar bajo la supervisión de un adulto."

13.- Juguetes funcionales.

Los juguetes funcionales o sus envases deberán exhibir la siguiente leyenda:

"¡ATENCIÓN! Utilizar bajo la vigilancia de adultos.

Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años"

(con el agregado del riesgo específico).

Deberán estar acompañados de instrucciones de uso en las que se mencionen las indicaciones para su funcionamiento, las precauciones que deberá adoptar el usuario, con la indicación de que en caso de omisión de dichas precauciones

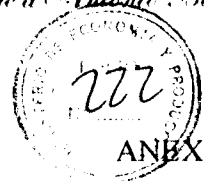
éste se expone a los riesgos que en cada caso se especifiquen.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"
. 1 6 3



14.- Juguetes con proyectiles.

Estos juguetes deberán exhibir en sus envases las siguientes leyendas:

"¡ATENCIÓN! No apuntar a los ojos ya la cara.
No utilizar proyectiles distintos a los provistos."

15.- Juguetes que producen un nivel elevado de ruido.

Los juguetes que produzcan un nivel de ruido impulsivo mayor de CIENTO DIEZ DECIBELES (110 dB), o su envase, deberán exhibir la siguiente leyenda:

"¡ATENCIÓN! Jugete con ruido elevado. Debe ser utilizado a más de UN METRO (1 m) de distancia del oído.
Un mal uso puede causar problemas de audición."

En el caso de los juguetes con fulminantes, se agregará la frase:

"No es recomendable disparar en lugares cerrados."

16.- Juguetes destinados a soportar el peso de un niño.

Los juguetes que, debido a su construcción, resistencia, diseño o cualquier otro factor, no sean convenientes para niños mayores de TREINTA Y SEIS (36) meses, deberán exhibir una advertencia como:

"¡ATENCIÓN! No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses. Deberá indicarse, además, el motivo específico que origina la

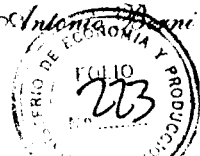


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

FE-000114
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonia Riqueni"

. 1 6 3



ANEXO IV

advertencia."

17.- Envases.

Las bolsas de material plástico flexible utilizadas como envases, o necesarias al uso del juguete, con un espesor inferior a TREINTA Y OCHO MILÉSIMAS DE MILÍMETRO (0,038 mm), deberán exhibir impresa en caracteres no menores de TRES MILÍMETROS (3 mm) la siguiente advertencia:

"¡ATENCIÓN! Para evitar el peligro de asfixia, mantener esta bolsa lejos del alcance de los niños."

En los casos en que el embalaje pueda ser abierto por los niños y contenga grampas o broches que presenten bordes cortantes o puntas filosas, deberá exhibir la siguiente advertencia:

"¡ATENCIÓN! Este envase contiene broches. Retirar antes de entregar el juguete al niño."

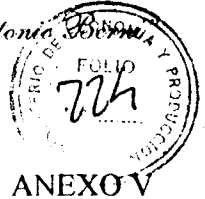


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

1. Condiciones Generales:

1.1 La Certificación de cumplimiento de las exigencias esenciales de seguridad indicadas como Anexo III de la presente resolución está asociada a la emisión de un Certificado por un Organismo de Certificación Acreditado y reconocido por la Autoridad Reguladora de cada Estado Parte y que podrá estar identificada con una marca que identifique que el producto se encuentra Certificado en conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.

1.2 El uso de la identificación de la certificación en juguetes esta vinculado a la concesión de una licencia emitida por el Organismo de Certificación, conforme está previsto en el presente Anexo, y los compromisos asumidos por la empresa responsable del producto a través del contrato firmado con el mismo.

1.3 El Certificado de Conformidad debe contener los siguientes datos:

- a) Razón social, nombre de fantasía, dirección legal y de la planta de producción completa e identificación tributaria de la empresa licenciada.
- b) Datos completos del Organismo de Certificación.
- c) Número de Certificado de Conformidad o la licencia para el uso de la Marca de Conformidad según el caso, fecha de emisión y validez de la licencia.
- d) Identificación del lote, si fuera el caso.
- e) Identificación del sistema de certificación adoptado.

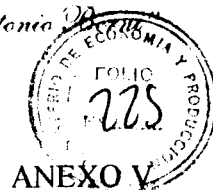


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio V. Bazzano"

. 1 6 3



- f) Referencia a la norma MERCOSUR aplicable.
- g) Laboratorio responsable de los ensayos.
- h) Firma del responsable por parte del Organismo de Certificación.
- i) Identificación completa del producto certificado.
- j) La inscripción: "Esta licencia está vinculada a un contrato y para el alcance arriba citado".

1.4. El titular del Certificado tiene la responsabilidad técnica, civil y penal referente a los productos por ella fabricados, importados, o comercializados así como a todos los documentos referentes a la certificación, no pudiendo transferir esta responsabilidad.

1.5. La licencia para el uso de la Marca de Conformidad, así como su utilización sobre los productos, no transfiere, en ningún caso, la responsabilidad del titular del Certificado o licenciado para el Organismo de Certificación, Laboratorio, Organismo de Acreditación y la Autoridad de Aplicación.

1.6. Cuando el titular del Certificado posea catálogo, prospecto comercial o publicitario, las referencias de la identificación de la certificación solo pueden ser hechas para productos certificados, de modo que no pueda haber ninguna duda entre productos certificados y no certificados.

1.7. En los manuales técnicos, de instrucciones o de informaciones al usuario, las



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DI. GERMAN OBERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Maza"

. 1 6 3



referencias sobre características no incluidas en la norma MERCOSUR aplicable, no pueden ser asociadas a la identificación de la certificación o inducir al usuario a creer que tales características están garantizadas por esta identificación.

- 1.8. En caso de que haya una modificación de las normas que sirven de referencia para la emisión del Certificado de Conformidad, el GRUPO MERCADO COMÚN establecerá un plazo para la adecuación de las nuevas exigencias.
- 1.9. La Identificación de la Certificación de Conformidad o la Marca de Conformidad, según corresponda deben ser colocadas en los juguetes, de forma visible, a través de la aplicación de una etiqueta a los productos certificados o de la impresión de ésta en sus envases primarios.
- 1.10. El titular del certificado debe colocar la Identificación de la Certificación de Conformidad o la Marca de Conformidad, según corresponda, en cada una de las unidades de los juguetes certificados.
- 1.11. En caso que le juguete certificado tenga alguna modificación en su memoria técnica, el titular del Certificado, antes de su comercialización, debe someter formalmente el caso al Organismo de Certificación, el que decidirá acerca de la necesidad de obtención de una extensión del alcance del

[Handwritten signature]



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

2005 - Año de homenaje a Antonio Berni
16 3
ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS



Certificado de Conformidad o de la licencia para el uso de la Marca de Conformidad, según corresponda.

- 1.12. En el caso que el Organismo de Certificación exija la presentación de una solicitud de extensión del alcance del Certificado de Conformidad o de la licencia para el uso de la Marca de Conformidad, según corresponda, los juguetes correspondientes a ésta sólo podrán ser comercializados a partir del momento en que el Organismo de Certificación apruebe la extensión.
- 1.13. En el caso de que el Organismo de Certificación encuentre no conformidades que lleven a la suspensión o cancelación de la Certificación, deberá comunicar fehacientemente a la Autoridad de Aplicación del Estado Parte, inmediatamente dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de comprobada, a efecto de ordenarse el retiro del o los productos del mercado, además de la aplicación de las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente en cada Estado Parte.

2. Modelo con Certificación de Lote (Sistema 7)

2.1. Solicitud de Certificación

- 2.1.1 El solicitante debe formalizar, en un formulario previsto por el Organismo de Certificación, su opción por el modelo de certificación que avale la conformidad de un lote de productos.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DI. GERMAN OBERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antenor Bruna"

. 1 6 3



2.1.2 En la solicitud debe constar, en anexo, la identificación del lote, objeto de la misma y la memoria técnica del modelo o de la familia del juguete que compone el lote mencionado.

2.2. Análisis de la Documentación e Identificación del lote.

El Organismo de Certificación debe, analizar la documentación y confirmar en ella la identificación del lote objeto de la solicitud y, comprobar la identificación efectiva del lote.

2.3. La Certificación de Lote o Sistema 7, realizadas en cumplimiento de la presente, se efectuarán sobre muestras representativas de cada familia de acuerdo al siguiente plan:

Unidades del lote	Unidades de la muestra	Mínimo
1-6000	0,5%	3
6001-10000	30	---
>10000	40	---

Los respectivos ensayos serán los establecidos por el punto 4.2 de la presente, entendiéndose como lote de certificación, al conjunto de todas las unidades presentadas simultáneamente a inspección y que constituyan una familia.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DI. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio

. 1 6 3



Para la emisión del correspondiente certificado de lote será necesario que la totalidad de las unidades ensayadas den cumplimiento a los requisitos establecidos para la norma aplicable.

Para este tipo de certificación, se emitirá un certificado por lote.

3. Modelo de Certificación por Marca de Conformidad (sistema 5).

3.1 Solicitud de Certificación.

3.1.1 El solicitante debe formalizar en el formulario provisto por el Organismo de Certificación, su opción por el modelo de Certificación Sistema 5.

3.1.2 En la solicitud debe constar la denominación del juguete y su memoria descriptiva, la faja etaria prevista y la documentación del sistema de calidad del fabricante elaborada atendiendo a lo establecido en la Guía ISO-IEC 28.

3.2 Análisis de la documentación.

El organismo de certificación debe, como mínimo, efectuar el análisis de la documentación de calidad del fabricante y de los respectivos procedimientos, fundamentalmente aquellos inherentes a las etapas de fabricación de los juguetes objeto de la solicitud.



ES COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

3.3 Auditoria inicial.

Después del análisis y aprobación de la solicitud y de la documentación, el Organismo de Certificación, en común acuerdo con el solicitante programará la realización de la auditoría inicial del sistema de calidad del fabricante, teniendo como referencia la Guía ISO-IEC 28, y la extracción de muestras para la realización del ensayo tipo.

La presentación de un certificado del sistema de control de calidad del fabricante, emitido por un Organismo de Certificación Acreditado por el órgano de acreditación del respectivo Estado Parte según ISO 9002, y siendo esta certificación válida para la línea de producción del juguete objeto de la solicitud, exime al solicitante de la evaluación del sistema de calidad prevista en este procedimiento. En este caso el solicitante debe poner a disposición del Organismo de Certificación todos los registros correspondientes a esta certificación.

3.4 Ensayo de tipo.

Después de la realización de la auditoria inicial, deben ser realizados, por modelos o familias de juguetes objeto de la solicitud, todos los ensayos previstos en la norma MERCOSUR aplicable de acuerdo a lo indicado en 4.2.

3.5. Mantenimiento de la Certificación.

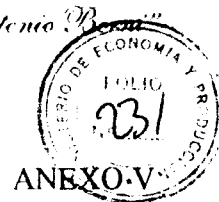


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DI. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Bolognesi"

. 1 6 3



3.5.1 Después de la concesión de la licenciada para el uso de la marca de conformidad, el control de ésta es realizado por el Organismo de Certificación, el cual programará nuevas auditorías y ensayos para constatar si las condiciones técnico-organizacionales que dieran origen a la concesión inicial de a licencia, continúan siendo cumplidas.

3.5.2 El organismo de Certificación debe programar y realizar como mínimo una auditoría por año, comenzado a los SEIS (6) meses de concedida la licencia, en cada empresa licenciada, pudiendo realizar otras basadas en evidencia que las justifiquen.

3.5.3 Constatada alguna no conformidad en la auditoría de mantenimiento de la certificación, el Organismo de Certificación otorgará a la empresa licenciada un plazo para la corrección de estas no conformidades.

3.5.4 El Organismo de Certificación debe realizar anualmente, comenzando a los SEIS (6) meses de concedida la licencia un ensayo de tipo de acuerdo al punto 4.2 de la presente, sobre muestras de todos los modelos o familias certificadas, para la evaluación de conformidad con la norma MERCOSUR aplicable. Para realización de estos ensayos deben ser extraídas muestras en el comercio o en la línea de producción de los juguetes, preferentemente en el área de expedición.



COPIA
Dr. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



3.5.5 El Organismo de Certificación debe establecer el procedimiento para la extracción de muestras en el comercio y en la fábrica, de manera de posibilitar la realización de los ensayos previstos en la norma MERCOSUR aplicable, en todos los modelos o familias de juguetes certificados.

3.5.6 Constatada alguna no conformidad en el ensayo para el mantenimiento de la certificación, éste debe ser repetido en DOS (2) nuevas muestras para el atributo no conforme, no siendo admitida la constatación de ninguna no conformidad. La confirmación de una no conformidad en el ensayo para el mantenimiento de la certificación acarreará la suspensión inmediata de la licencia para el uso de la marca de conformidad, para el modelo o familia correspondiente.

4. Modelo de Certificación de tipo y ensayo de muestra tomadas en el comercio, en fábrica o depósito (Sistema 4).

4.1 Solicitud de Certificación.

4.1.1 El solicitante debe formalizar en un formulario previsto por el Organismo de Certificación, su opción por el modelo de certificación Sistema 4, Certificación de Tipo y ensayos de muestras tomadas en el comercio, en

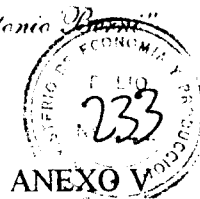


Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ESTADO
DR. GERMAN OBERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio B. Prat"

. 1 6 3



fábrica o depósito.

4.1.2 En la solicitud debe constar la denominación del juguete y su memoria descripta y la faja etaria prevista.

4.2. Ensayo de tipo.

Las certificaciones de tipo deberán basarse en los siguientes ensayos:

Ensayos completos de los requisitos que fije la norma aplicable, efectuando sobre él o los productos integrantes de la familia a certificar que la entidad certificadora considere más riesgosos para la seguridad de sus usuarios, en cuanto a las siguientes propiedades:

- físicas y mecánicas;
- inflamabilidad;
- eléctricas;
- migración de ciertos elementos;
- advertencias e identificaciones de uso .

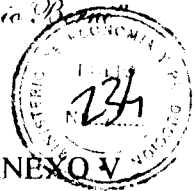
Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de emitida la respectiva certificación, la entidad certificadora interviniente procederá a extraer de los comercios una muestra de un producto representativo de la familia certificada, a efecto de evaluar su identidad con el verificado originalmente. Para ello, la



ES COSTA
D. GERMAN OBERTO
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio B. ..."

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

entidad mencionada podrá requerir la realización de los ensayos que considere pertinente, los que deberán ser efectuados por un laboratorio acreditado y reconocido por la autoridad responsable.

En caso de detectar una no conformidad en la evaluación de identidad mencionada, el Organismo de Certificación deberá comunicarlo fehacientemente a la Autoridad responsable, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de comprobada, a efecto de ordenarse el retiro del o los productos del mercado, además de la aplicación de las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente en cada Estado Parte.

4.3 Vigencia de la Certificación.

Las Certificaciones de Tipo y ensayo de muestras tomadas en el comercio, en fábrica o depósito tendrán una validez de UN (1) año a partir de su emisión por parte del Organismo de Certificación.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
D. GERMAN ROBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 6 3



DIRECTIVAS PARA LA FORMACIÓN DE FAMILIAS DE JUGUETES

1. General

1.1 La familia se deberá componer con juguetes que respondan a las características siguientes:

Producidos por un mismo productor y en un mismo país de origen.

Ser del mismo material.

Estar destinados al mismo rango de edad.

Tener la misma funcionalidad.

Tener la misma escala de dimensiones.

Requerir el mismo tipo de ensayo de la norma aplicable.

1.2 El "padre" de la familia será el o los productos que presenten mayor número de requisitos exigibles por las normas aplicables en cuanto a seguridad.

Ejemplo: En una familia de vehículos, el "padre" es el que tiene más componentes en la carrocería.

1.3 Para familia de hasta DIEZ (10) productos la muestra para ensayo estará compuesta por un "padre" de familia. Si la familia es de más de DIEZ (10) productos la muestra estará compuesta por el número de "padres" de familia que represente el VEINTE POR CIENTO (20 %) del total de productos que la conforman.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"
163



1.4 Para la realización del ensayo de tipo de una familia se deberá presentar muestras suficientes del "padre" de familia, según lo definido en 1.2 del presente Anexo, para pasar por todas las pruebas químicas, físicomecánicas y eléctricas que exija la norma en base a la cual se realiza la certificación y deberán presentarse por lo menos una muestra, fotografía y catálogos de cada uno de los otros componentes de la familia, para el análisis de sus aspectos específicos.

2. Ensayos Físicos Mecánicos y de inflamabilidad.

2.1 La familia podrá estar compuesta por productos que no presentan piezas de la misma geometría, pero que están dirigidos a una misma franja de edad, con las mismas finalidades. En este caso, las piezas, deben presentar dimensiones iguales o semejantes y ser producidos con el mismo proceso de fabricación y el mismo material.

2.2 Deberán ser agrupados en familias distintas, los productos que presenten características diferenciadas con relación al grupo de edad recomendado, como ser miniaturas que representen elementos de la vida doméstica o de uso personal que tengan partes móviles o pequeñas, si éstas pueden presentar problemas en cuanto a la seguridad mecánica.

3. Ensayos de migración de metales pesados.

3.1 La formación de familia para estos tipos de ensayos deberá efectuarse de



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA
DR. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio B. ..."

169



acuerdo a la clasificación de los materiales de los juguetes siguientes:

Papel o cartón con o sin recubrimiento,

Polímero no textil con o sin recubrimiento.

Textil.

Cristal Cerámica, material metálico.

Otro material (por ejemplo madera, cartón duro, cuero, etc.).

Material para moldear o gel.

Pintura o barniz, polvo de esmaltar y materiales similares en forma sólida o líquida.

3.2 Las muestras deberán presentar homogeneidad en el material utilizado y podrán estar constituidas por una mezcla de hasta CUATRO (4) colores siempre que sean del mismo material.

4. Peluches

4.1 En el caso de productos de peluche, la separación en familias deberá hacerse de acuerdo:

a) Tamaño conforme a su altura según el siguiente detalle:

a.1) de CERO CENTÍMETROS (0 cm) a QUINCE CENTÍMETROS (15 cm);

a.2) mayor de QUINCE CENTÍMETROS (15 cm) y menor de CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm);

a.3) mayor de CINCUENTA CENTÍMETROS (50 cm).



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

DI GERMAN OBERTE
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO
MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio Berni"

. 1 0 3



ANEXO VI

- b) Material Exterior.
- c) Tipos de Relleno.
- d) Modo de Costura.
- e) Fijación de los Componentes.

5. Juguetes eléctricos

En el caso de los juguetes eléctricos, la separación de familias deberá hacerse siguiendo los lineamientos generales establecidos en 1.1 del presente Anexo agregándose las categorías siguientes:

Juguete a pila o acumulador.

Juguete con transformador.

Juguete con doble alimentación.



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

ES COPIA.
D. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

2005 - Año de homenaje a Antonio Berni

. 1 6 3



MARCACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE JUGUETES CON FORMA DE ARMA DE FUEGO

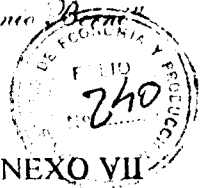
- 1.- Los juguetes con forma de arma de fuego o que se asemejen a ella deben tener una de las marcaciones o identificaciones siguientes:
 - a) Una tapa de color naranja fluorescente fijada permanentemente en la boca del caño como parte integral del total del juguete, embutida o insertada no más que 6 mm en dicha boca.
 - b) Una marcación de color naranja fluorescente permanente fijada en la superficie exterior del caño cubriendo la circunferencia a partir de la boca con una profundidad no menor de SEIS MILÍMETROS (6 mm) (marcación tipo collar).
 - c) Coloración del total de la superficie exterior del juguete ya sea: blanco, rojo fluorescente, amarillo fluorescente, verde fluorescente, azul fluorescente, rosa fluorescente ó violeta fluorescente; cada color separadamente o como color predominante en combinación con los otros en cualquier diseño.
- 2.- El requisito indicado en 1 se aplica a toda imitación de armas de fuego o similar presentada como juguete que tenga apariencia general o una configuración o combinación de éstas, de un arma de fuego. Ello incluye pero no se limita a pistolas no funcionales; pistolas de agua, pistolas de aire o pistolas o revólveres con fulminantes (cebitas), pistola que emiten luz y pistola con orificios para disparar proyectiles no metálicos.



ES COPIA
DI. GERMAN OBERTI
DIRECTOR DE DESPACHO
DIRECCION GENERAL DE DESPACHO
Y MESA DE ENTRADAS

"2005 - Año de homenaje a Antonio B. Berni"

. 1 6 3



Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

3.- El requisito indicado en 1 no se aplica a los tipos de pistolas ó revólveres de juguetes siguientes:

- a) Pistolas futurísticas que no tengan apariencia, forma o configuración ó combinación de éstas de un arma de juego.
- b) Miniaturas decorativas u ornamentales con longitud menor que SETENTA MILÍMETROS (70 mm) (sin considerar la longitud del caño) y altura menor que TREINTA Y OCHO MILÍMETROS (38 mm). Esto incluye artículos proyectados para ser usados como ornamento sobre una superficie o pendientes en brazaletes, collares, llaveros, etc. .